

г. Ижевск

02 ноября 2022 г.

РКООИ ЦИП "Таганай", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Богдановского Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью БИТ «Мастер»**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Калимуллина Ильдуса Салаватовича, действующего на основании Устава, с другой, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по технической поддержке программы для ЭВМ «Такси-Мастер» (далее по тексту – Услуги) в соответствии с Регламентом оказания технической поддержки (далее по тексту – Регламент) и Прейскурантом цен, размещенными на сайте Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/support/sla/>), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. Техническая поддержка (далее по тексту – ТП) оказывается согласно оплаченной Заказчиком категории.

1.2. Регламент, представляющий собой свод правил, устанавливающий описание категорий технической поддержки и порядок работы Исполнителя в процессе оказания Услуг Заказчику, и Прейскурант цен являются официальными документами Исполнителя и публикуются на сайте Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/support/sla/>).

1.3. Оказание услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора выполняется силами специалистов Исполнителя, либо силами привлеченных специалистов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с Регламентом оказания технической поддержки и настоящим Договором.

2.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения актов оказанных услуг, направленных Заказчиком в порядке п. 3.6. настоящего Договора, подписать и направить Исполнителю один экземпляр акта оказанных услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант цен. В таком случае, Исполнитель обязан сообщить Заказчику о планируемом изменении путем публикации изменений вносимых в Прейскурант цен и новой версии Прейскуранта цен на сайте Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/support/sla/>).

2.2.1.1. Новый Прейскурант цен применяется при оплате технической поддержки, приобретаемой после вступления в силу нового Прейскуранта цен. Стоимость технической поддержки, оплаченной до вступления в силу нового Прейскуранта цен, остается неизменной и не подлежит перерасчету в соответствии с новым Прейскурантом цен.

2.2.1.2. В случае, если изменение Прейскуранта связано со снижением цены на Услуги и/или предусматривает больший объем Услуг за неизменную или меньшую оплату, Исполнитель вправе информировать Заказчика о планируемом изменении путем публикации новой версии Прейскуранта на сайте Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/support/sla/>) не менее чем за 1 (один) день до изменения Прейскуранта.

2.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. В таком случае, Исполнитель обязан сообщить Заказчику о планируемом изменении путем публикации изменений вносимых в Регламент и новой версии Регламента на сайте Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/support/sla/>).

2.2.2.1. При публикации изменений вносимых в Регламент Исполнитель указывает момент вступления в силу указанных изменений. Изменения могут вступать в силу не ранее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента публикации.

2.2.2.2. В случае несогласия получить услуги в соответствии с новым Регламентом, Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу нового Регламента. В случае расторжения настоящего Договора Заказчику возвращаются уплаченные им денежные средства, из расчета фактического пользования технической поддержкой.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. На основании запросов Исполнителя предоставлять информацию, необходимую для оказания Услуг.

2.3.2. Оплачивать Услуги в размере и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3. Просматривать с периодичностью один раз в 10 (десять) календарных дней сайт Исполнителя (<http://www.taximaster.ru/>) на предмет наличия новостей.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать оказания услуг, предусмотренных данным договором, в соответствии с Регламентом оказания технической поддержки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании Прейскуранта.

3.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора.

3.3. Заказчик оплачивает Базовую техническую поддержки с выбранным уровнем обслуживания, в соответствии с действующим Прейскурантом цен, путем 100% предоплаты.

3.4. С момента поступления денежных средств на счет Исполнителя, у Заказчика возникает право на получение технической поддержки, а у Исполнителя возникает обязанность по оказанию технической поддержки. Техническая поддержка оказывается в пределах категории, оплаченной Заказчиком.

3.5. В случае приобретения права на получение технической поддержки в период действия технической поддержки, действие вновь приобретенной технической поддержки начинается сразу после окончания срока действия текущей технической поддержки.



3.6. В день оплаты Заказчиком выбранной категории технической поддержки Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика taganai89@yandex.ru акт оказанных услуг. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия технической поддержки подписать и направить Исполнителю полученный акт оказанных услуг в двух экземплярах или направить мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг.

3.7. Если в срок, указанный в п.3.6. настоящего Договора, Заказчик не направит подписанный акт оказанных услуг или мотивированные возражения, услуги считаются оказанными надлежащим образом и Исполнитель вправе составить односторонний акт, подтверждающий выполнение со своей стороны обязательств по настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров, срок ответа на претензию 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения.

4.3.1. При не достижении согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

5.3. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Адрес электронной почты Заказчика, указанный в п. 3.6. настоящего Договора, будет использоваться для информационного взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора. Отсканированные (электронные) копии документов, направляемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором Заказчику по электронной почте, приравниваются к подписанным оригиналам документов, направленных заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Заказчика.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

РКООИ ЦИП "Таганай"

ИНН/КПП: 8905998693/890501001

Адрес: 629805, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная 35-4

Телефон: 9091950408

e-mail: taganai89@yandex.ru

Расчётный счет: 40703810215150000016

Банк: Филиал № 6602 Банка ВТБ г. Екатеринбург, к/с: 30101810165770000501,

БИК: 046577501

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО БИТ "Мастер"

ИНН/КПП: 1831088983 / 184101001

Почтовый адрес: 426008, УР, г. Ижевск, ул. Советская, 12А, 2 этаж

Юридический адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Советская, д. 12А, помещ. 52

Телефон: (3412) 93-50-40, (499) 709-84-87

E-mail: sales@bitmaster.ru

Расчетный счет: 40702810506000178082

Банк: ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск, к/с 30101810200000000814.

БИК 049401814



/С. В. Богдановский/



/И.С. Калимуллин/

